

6.29 第 4 场上午法规(8:30-10:30)

一、单选题

1.根据《证券法》，证券的发行、交易活动，必须遵循的原则不包括()。

A.公开

B.公正

C.公平

D.公允

【参考答案】 D

2.公司进行风险评估至少()进行一次

A.每季度

B.每年

C.每半年

D.每两年

【参考答案】 B

3.根据《中华人民共和国证券投资基金法》
基金管理公司变更持有()以上股权的股东，
变更公司的实际控制人，或者变更其他重大
事项，应当报经国务院证券监督管理机构批
佳。

A.5%

B.2%

C.3%

D.8%

【参考答案】A

4.根据《证券公司声誉风险管理指引》，下列
不属于声誉风险管理应遵循的原则是()

A.从高层做起原则

B.预防第一原则

C.审慎管理原则

D.快速响应原则

【参考答案】 A

5.发行股票后溢价收入是公司的:

A.法定公积金

B.任意公积金

C.资本公积金

D.营业收入

【参考答案】 C

6.违反证券法规定，欺诈发行股票、债券的犯罪应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款罚金时支付时，先承担()责任。

A.民事赔偿

B.刑事

C.行政处罚

D.缴纳罚款

【参考答案】 A

7.股份有限公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款应当列为公司的(

- A.资本公积金
- B.任意公积金
- C.股本溢价
- D.法定公积金

【参考答案】 A

8.证券公司在开展业务创新时，在可行性研究的基础上，应当及时与()沟通，履行创新业务的报备(报批)程序。

- A.中国证券业协会
- B.中国证监会
- C.中国证监会派出机构

D.中国证券登记结算有限责任公司【参考答案】 B

9.下列不属于证券公司代销金融产品应当遵循的原则是()

A.公开

B.公平

C.平等

D.诚实信用

【参考答案】 A

10.下列关于证券公司合规管理要求的说法，错误的是 0)。A.贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节

B.覆盖所有业务

C.覆盖各部门，各分支机构、各关联公司

D.覆盖全体工作人员

【参考答案】 C

11.该证券公司应在()的领导下推动全面风险管理工作。

A.首席风险官

B.合规总监

C.首席信息官

D.董事会秘书

【参考答案】 A

12.以下可能不属于专业投资者的是()

A.金融资产 300 万的个人投资者

B.商业银行

C.保险公司

D.私募基金管理者 **【参考答案】 A**

13.根据《证券投资基金法》，开放式基金的基金份额在基金存续期间，基金份额持有人

0)

A.可以在基金合同约定的时间和场所申请赎回

B.可以在任何场所申请赎回

C.可在任何时间申请赎回

D.不得申请赎回

【参考答案】 A

二、多选题

1.根据《证券公司监督管理条例》，下列关于证券公司建立完善内部控制体系的说法，正确的有()。

A.证券公司融资融券业务应当建立逐日盯市制度

B.证券公司资产管理业务应当订立客户保本保底条款

C.证券公司经纪业务应当进行账户实名制管理

D.证券公司的自营业务必须以自己的名义进行

【参考答案】ACD

2.根据《公司法》，下列关于虚假出资、抽逃出资法律责任的说法，正确的有()。A.处以虚假出资金额或者所抽逃出资金额的 5%以上 15%以下的罚款

B.违法行为主体包括公司发起人、股东

C.由公司登记机关责令改正

D .撤销公司登记或者吊销营业执照

【参考答案】ABCD

3.从事私募基金业务活动应当遵循()的原则。

A.自愿

B.平等

C.诚信

D.公平

【参考答案】ACD

4.根据公司经营原则，公司从事经营活动，应当遵守()
A.商业道德

B.法律

C.社会公德

D.行政法规

【参考答案】ABD

5.根据《证券公司风险控制指标管理办法》
下列关于证券公司应持续符合的风险控制
指标标准的说法，正确的有()
A.流动性覆盖率不得低于 100%

B.净稳定资金率不得低于 100%

C.风险覆盖率不得低于 80%

D.资本杠杆率不得低于 8%

【参考答案】 ABD

6.行业文化建设的重要意义

A.健康良好的行业文化是行稳致远的立身之本

B.健康良好的行业文化是服务实体经济的内在要求

C.健康良好的行业文化是全面深化资本市场改革的重要保障

D.健康良好的行业文化是防范金融风险的有力抓手【参考答案】 ABCD

7.在相关并购重组信息未依法公开前，财务顾问主办人有下列()行为应受到处罚 A.操纵证券市场

B.在项目组内讨论相关信息

C.泄露内幕信息

D.建议他人买卖该公司证券

【参考答案】ACD

8.证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当遵守相关法律法规

A.加强人员管理

B.切实维护客户合法村

C.防范利益冲突

D.健全内部控制

【参考答案】BCD

9.根据《证券公司监督管理条例》，下列关于证券公司建立完善内部控制体系的说法，正确的有 0)。

A.证券公司融资融券业务应当建立逐日盯

市制度

B.证券公司资产管理业务应当订立客户保本
保底条款

C.证券公司经纪业务应当进行账户实名制
管理

D.证券公司的自营业务必须以自己的名义
进行

参考答案】ACD

10.根据《公司法》，下列关于虚假出资、抽
逃出资法律责任的说法，正确的有()A.处以
虚假出资金额或者所抽逃出资金额的 5%
以上 15%以下的罚款

B.违法行为主体包括公司发起人、股东

C.由公司登记机关责令改正

D.撤销公司登记或者吊销营业执照

【参考答案】 ABD

三、判断题

1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》等法律法规采取相关措施的行为。A.正确

B.错误

【参考答案】 A

2.根据中国证监会颁布的《证券投资基金评价业务管理暂行办法》，基金评价机构必须加入中国证券业协会，可以对不同分类的基金进行合并评价。(0)A.正确

B.错误

【参考答案】 B

3.信用卡账户不仅可以弥补临时资金的不足，还可以降低低收益资金的比例。

A.正确

B.错误

【参考答案】 A

4.根据《证券公司治理准则》，证券公司应当向社会公众披露本公司未经审计的年度财务报告及其他信息，并保证披露信息的真实、准确、完整。

A.正确

B.错误

【参考答案】 B

5.我国证券市场法律法规体系主要层级依次

为“法律”、“行政法规”、“部门规章”、“行业自律规则”“五级”。()“规范性文件”、

A.正确

B.错误

【参考答案】 B

6.存托凭证的存托人不可以委托境外金融机构担任托管人。 A.正确

B.错误

【参考答案】 B

四、材料题

材料一:2015 年,甲证券公司与乙上市公司签署《独立财务顾问协议》,成为丙公司借壳乙公司的财务顾问。当年,丙公司完成借壳上市,重大资产重组完成后,甲证券公司在法律规定的期限内承担持续督导责任,先后

出具了《2015 年度持续督导意见》《关于丙公司的专项核查意见》等。陈某与李某为项目主要负责人及签字主办人。该证券公司就该借壳上市独立财务顾问项目收取各项费用总计 1000 万元，以上业务过程中，甲证券公司未关注到丙公司购销业务异常增加，未发现丙公司存在虚构建材销售收入的情况，也未与会计师沟通核实公司的业务结构、盈利模式等情况....

(1)针对甲证券公司和直接负责人的行为，中国证监会可以采取的处罚措施不包括 0.

A.对甲证券公司采取责令改正

B.没收甲公司业务收入 1000 万元, 并处以 3000 万元的罚款 C.对陈某和李某给予纪律处分

D.对陈某和李某给予警告，并处以 40 万元
罚款

【参考答案】 C